

통 보

1. 제 목 : 특정업체 수의계약 편중 방지 방안 마련 필요
2. 조치부점 : ESG성과혁신실
3. 내 용 :

가. 업무개요

ESG성과혁신실은 「업무분장세칙」 제12조에 따라 경영혁신 및 기관 경영평가 등 대외평가 업무를 총괄하여 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조 및 같은 법 시행령 제26조에 따르면 계약 체결은 기본적으로 일반경쟁을 원칙으로 하나 계약의 목적·성질 등을 고려하였을 때 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 추정가격 2천만 원 이하인 용역 등에 대해서는 수의계약을 할 수 있도록 하고 있다.

아울러, 「공공기관의 경영혁신에 관한 지침」 제7조 및 「한국자산관리 공사 임직원 행동강령」(이하 “임직원 행동강령”이라 한다) 제30조에 따르면 공공기관 임직원은 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다고 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2019. 1. 1.~2022. 8. 31. 기간 동안 공사에서 단일견적으로 수의계약을 체결한 현황을 점검해 본 결과, ESG성과혁신실이 [표 2]과 같이 경영실적 점검 등을 목적으로 ○○○○○○○○○○○○○○○○○과 15회, ○○○○○○○○○○○○○○○○○과 10회의 용역을 계약하는 등 일부 특정업체에 편중되어 수의계약을 체결한 사실이 확인되었다.

[표 2] 특정업체와의 수의계약 체결 현황

계약상대방	순번	계약명	계약일자	계약금액(원)
-------	----	-----	------	---------

“기재 생략”

더욱이, ○○○○○○○○○○의 경우 [표 3]과 같이 경영실적 점검 및 자문을 목적으로 2013년부터 2022년 현재까지 10여 년간 매해 적게는 ○번에서 많게는 ○번까지 수의계약을 통해 용역을 수행한 사실이 파악되었는데

[표 3] ○○○○○○○○○○과 경영실적 점검 목적의 수의계약 체결 현황(최근 10년간)

계약상대방	순번	계약명	계약일자	계약금액(원)
-------	----	-----	------	---------

“기재 생략”

이는 경영평가 업무를 담당하고 있는 부서¹⁾가 가계·기업지원, 국유재산관리, 공공개발 등 다양한 업무를 수행하고 있는 공사의 특성을 감안하여 다년간의 용역수행을 통해 공사 업무에 대한 이해도가 상대적으로 높은 특정 컨설팅 업체에 지속적으로 용역을 발주하게 된 것으로 보여진다.

1) 성과관리실(2013년~2017. 1월), 성과관리부(2017. 2월~2018. 2월), 사회적가치구현부(2018. 3월~2019. 7월), 사회적가치구현실(2019. 8월~2022. 6월), ESG성과혁신실(2022. 7월~)

그러나 관계 법규에 따라 정당하게 체결된 수의계약이라 할지라도, 특정업체에 장기간에 걸쳐 지속적으로 용역을 발주하는 행위는 임직원의 공정하고 투명한 계약업무 수행 의무를 규정하고 있는 임직원 행동강령 제30조 등에 비춰볼 때 오해의 소지가 있고,

더욱이, 국가계약법 상 특정조건에 부합하고, 업무 효율을 위하여 수의계약을 체결하는 것이 정당하더라도 유사한 용역을 지속적으로 특정업체와 계약하는 행위는 국가계약법의 원칙과 취지인 공정성과 형평성에 반하므로, ESG성과혁신실은 관련 용역 업무에 보다 많은 업체가 참여할 수 있도록 하는 방안을 강구할 필요가 있다.

[소관부점 의견] ESG성과혁신실은 감사결과에 이견은 없었으나, 관련 업체가 공사 업무에 대한 이해도가 높고 공공기관 경영평가 컨설팅에 있어 우수한 전문성을 갖추고 있어 매년 계약을 체결했던 것이며, 앞으로는 계약의 투명성과 공정성 등을 확보하기 위하여 특정업체에 수의계약이 편중되지 않도록 용역수행 업체 다변화 방안 등을 강구하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

ESG성과혁신실장은 업무와 관련한 수의계약을 체결함에 있어 계약의 투명성, 공정성, 형평성을 강화하기 위하여 일부 업체에 계약이 편중되지 않고 보다 많은 업체가 참여할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보)